

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-46	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 종 류	부서경고, 시정, 권고, 개선		
관 계 부 서	●●●●처(○○○○팀, ㉠㉠㉠㉠팀)		
제 목	상업시설 부가시설물 관리 부적정		

지 적 내 용

공사는 공항 내 부가시설물의 효율적 관리를 위하여 2001.6.18.일 여객 터미널 및 교통센터 부가시설물 관리규정(이하 부가시설물 관리규정)을 제정 하였고, 2008. 7.16.일 수립한 상업시설 부가시설물 설치기준은 2009.3.10.일 상업시설 부가시설물 설치 및 관리기준(이하 부가시설물 관리기준)으로 개정 하였다. 이후 사규정비계획에 따라 2010.12.30.일 부가시설물 관리규정이 폐지되었으며, 현재 부가시설물 관리업무는 부가시설물 관리기준에 따라 수행 하고 있다.

따라서, ●●●●처(舊 ●●●●처)는 부가시설물 관리기준에 따라 부가시 설물 관리업무를 수행하여야 하고 말은 바 업무를 성실히 수행하여야 함에 도 불구하고 다음과 같이 부가시설물 관리업무를 부적정하게 처리하였다.

1. 부가시설물 관리기준 미 준수

●●●●처는 2009.3.10일 부가시설물 관리기준을 개정하면서 위약벌금 및 벌점부과, 승인불허 및 취소기준을 신설하는 등 부가시설물 관리기준을 명확히 하고 불법시설물에 대한 위약벌금 산정기준 신설 등 사용료 부과기준 을 개선하였다.

부가시설물 관리기준의 3-2(설치기준), 3-3(관리기준)에 의하면 공사에서 승인한 부가시설물에 승인 스티커를 부착하고, 현장 점검 시 미 승인된 부가

시설물이 발견되면 철거스티커를 부착하여 사업자에게 철거토록 조치하고, 해 당 사업자의 위반횟수에 따라 위약벌금 차등부과는 물론 시설물 승인불허 및 취소까지 하도록 되어 있다.

또한, 상업시설 임대차계약 일반조건 제22조(준수사항)에 의하면 “계약상 대자는 화재 대피로 상에 장애물을 적치하거나, 비상구를 폐쇄하는 등의 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 명시되어 있고, 제25조(안내 및 광고 시설물)제1항에는 “계약상대자는 임대목적물 내외부에 설치하는 안내 및 광고시설물의 내용, 종류, 규격, 재료 등에 관한 사항을 사전에 공항공사에 통지하여 승인을 얻어야 한다.”라고 명시되어 있다.

따라서, ●●●●처에서는 부가시설물 관리기준에 정해진 업무절차를 이 행해야 함에도 불구하고 이를 준수하지 않았으며, 계약상대자가 상업시설 임 대차 일반조건 제22조 및 제25조를 반복적으로 위반하고 있음에도 불구하 고 계약상대자에게 서면경고 등의 필요한 개선 조치를 취하지 않았다.

이에 대해, ●●●●처는 부가시설물 관리기준에 따라 부가시설물 관리업 무를 성실히 이행하고 있으며, 위약벌금 부과 등 일부사항은 구두, 서면 지 시를 고의적으로 미 이행하는 경우에 한하여 엄격하게 적용하고 있어 현재 까지 이와 유사한 사례가 발생하지 않았다고 주장하고 있다. 또한, 서면경 고는 지적된 사항에 대한 사업자의 조치결과 및 사안의 심각성 등을 종합적 으로 고려하여 서면경고 조치가 필요하다고 판단되는 경우에만 시행하고 있 다고 주장하고 있다.

그러나, 부가시설물 관리기준에는 ●●●●처에서 주장하는 경우에 한해 위약벌금 등을 적용한다는 내용이 전혀 없으며, 해당 사안에 대해서 정해진 기준과 달리 적용하겠다는 내부 방침도 없으므로, ●●●●처의 주장은 타당 한 이유가 될 수 없다. 또한, 부가시설물 관리를 위해 승인 또는 미승인 부 가시설물에 승인 스티커 및 철거 스티커를 부착토록 하고 있음에도 불구하

고 이를 준수하지 않은 것은 관련 기준을 성실하게 이행했다고 볼 수 없다.

이로 인해, 현장 점검 시 점검자가 미승인 부가시설물을 보고도 승인여부를 전혀 알 수 없는 상태이다. 또한, 아래 현황처럼 대부분의 면세점 사업자 및 일부 식음료 사업자는 공사의 지적에도 불구하고 지적 당시에만 철거 후 미승인 부가시설물을 다시 설치해 사용하고 있는 실정이다.

사업분야	업체명	정기점검횟수 (2014.1~2016.6월)	지적횟수	지적비율
면세점	△△	17	10	59%
	▷▷	17	9	53%
	▽▽▽▽▽▽	10	4	40%
	▲▲▲	7	4	57%
	◇◇◇◇◇	6	3	50%
	□□□	9	4	44%
식음료	☐☐☐☐☐	9	7	78%
	☒☒☒☒☒	9	3	33%

2. 부가시설물 사용료 부과업무 소홀

부가시설물 사용료 산정기준이 되는 일 사용료 단가인 1,500원/㎡는 2001년 부가시설물 관리규정 제정 시 책정된 단가로 지금까지 사용료 단가를 조정하지 않고 운영하고 있다.

공사의 부가시설물 사용료수준은 김포공항 등 타 공항 대비 매우 낮은 수준으로 타 공항 대비 인천공항의 사용료 수준은 아래와 같다.

구 분	●●●●공사 1일 사용료		인천공항공사 1일사용료	사용료 수준	
	●●공항	●●공항	인천공항 사용료 (단가*배율*할증률)	●● 대비	●● 대비
안내(행사) 데스크	30,000원/㎡	30,000원/㎡	2,250원/㎡ (=1,500원/㎡×1.5×100%)	7.5%	41.1%
배너	10,000원/㎡	8,000원/㎡	3,000원/㎡ (=1,500원/㎡×2×100%)	30%	63%
현수막	4,375원/㎡	3,875원/㎡	3,000원/㎡ (=1,500원/㎡×2×100%)	69%	14%

* ●●●●공사 사용료 수준은 '12.7월 기준으로, 비교를 위해 면적기준을 통일 해서 적용한 수치임

고정자산관리규정 제28조(임대료)에 의하면 건물 임대료는 감정평가액을 기준으로 산출하는 것을 원칙으로 하고 있으며 공사업무의 원활한 수행을 위하여 필요하거나 부득이하다고 인정될 경우에는 사장이 부동산 임대기준 및 임대료를 따로 정하여 시행할 수 있다고 되어 있다.

현재, 업무용 시설의 연도별 임대단가는 공인감정평가법인의 감정평가를 통해 산정하고 있으며 상업시설 사용료는 신규 사업자 선정 시 원가산정 용역을 통해 적정 사용료를 산정하고 있다.

따라서, ●●●●처는 부가시설물 사용료 부과업무를 수행하면서 감정평가나 원가산정용역을 시행해 적정 사용료를 산정해 부과해야 함에도 이러한 절차를 이행하지 않았다.

이에 대해, ●●●●처는 부가시설물 사용료 부과는 수익증대 목적이 아닌 미관관리 및 공항 이용객에게 불편을 초래하지 않도록 관리하기 위한 것으로 사용료 단가의 과소는 중요하지 않으며, 잦은 인상이나 지나치게 높은 단가는 연간 1,000원의 사용료를 지불하는 상업시설 사업자에게 또 다른 부담으로 작용하며, 높은 사용료는 부가시설물을 남발할 수 있는 상황을

초래할 수 있기에 인상하지 않았다고 주장하고 있다.

그러나, ○○○○처에서 주장하는 것처럼 부가시설물 사용료 부과가 수익 증대 목적이 아닌 관리를 위한 것이라 하더라도 사용료 단가는 감정평가나 원가산정용역에 따라 정기적으로 산정해야 하며, 부득이 사용료 수준을 예외적으로 운영하려면 별도 내부 방침에 따라 결정해야 할 것이다. 또한, 높은 사용료 단가가 부가시설물을 남발할 수 있는 상황을 초래할 수도 있다는 주장은 부가시설물을 어떻게 관리하느냐에 따라 달라질 수 있으며, 부가시설물 관리기준을 엄격히 적용한다면 사용료나 위약벌금에 대한 부담 때문에 오히려 미승인 부가시설물이 감소될 수 있는 사항으로 ○○○○처의 주장은 타당한 이유가 되지 않는다.

3. 사업자 평가 시 미관점검 및 소방안전점검 결과 미 반영

○○○○처는 서비스 모니터링 평가계획에 따라 수시/정기점검을 실시하고 그 결과를 사업자 서비스 평가에 반영하고 있으나, □□□□팀 및 □□□□팀에서 시행하는 소방안전점검과 미관점검 결과는 동 평가에 반영하지 않고 있다.

이에 대해, ○○○○처에서는 미관점검과 소방안전점검을 부정기적으로 시행하고 있어, 점검결과 통보의 불확실성 등의 이유로 서비스 모니터링 평가에는 반영하지 않고 있다고 주장하고 있다.

하지만, 미관점검은 미관관리 및 미관심의위원회 운영기준 제8조(미관 훼손시설물 점검 및 관리)에 따라 반기 1회 정기적으로 시행하고 있고, 소방안전점검은 소방시설법 제25조(소방시설 등의 자체점검 등), 동법 시행규칙 제18조 제1항에 따라 월 1회 정기적으로 시행하고 있다. 또한, 미관점검의 경우 점검 후 지적사항을 소관부서에 문서 등으로 통보하고 있으며, 미관점검 및 소방안전점검에서 지적되는 사항은 ○○○○처의 점검 항목에

해당하는 사항인 만큼 서비스 모니터링 평가에 반영하지 않을 이유가 없다.

이와 같이 부가시설물 관리기준 3-2(설치기준), 3-3(관리기준)에 명시된 업무절차를 준수하지 않는 등 부가시설물 관리업무를 소홀히 함으로써 부가시설물 관리가 전혀 되지 않고 있는 실정이며, 그 결과 공항 내 미승인 부가시설물 난립으로 공항 이용객에게 불편을 초래함은 물론 안전사고 발생 위험까지 초래하고 있는 실정이다.

조치할 사항

① 사장(○○○○처장)은 부가시설물 관리업무를 소홀히 한 ○○○○처(○○○○팀,○○○○팀)에 “부서경고” 조치하시기 바랍니다.

② 사장(○○○○처장)은 기 승인된 부가시설물에 승인 스티커 부착 등 부가시설물 관리기준에 정해진 업무절차에 따라 업무를 이행하시고(시정), 부가시설물 사용료 단가는 공항시설 감정 평가 결과와 연동되도록 하거나 정기적으로 원가산정용역을 시행해 사용료 수준을 현실화하시기 바라며(시정), 미관점검이나 소방안전점검 등 다른 부서에서 시행하는 점검결과를 사업자 평가시 반영하시기 바랍니다. (개선) 또한, 상업시설 임대차 계약(옵션 계약 포함)시 부가시설물 관리기준 주요 사항을 포함한 부가시설물 관리특약 추가 등 부가시설물 관리의 실효성을 제고하시기 바라며(권고), 공항 내 모든 부가시설물이 일관된 기준으로 관리될 수 있도록 관련 부서와 협의하여 통일된 기준을 마련하시기 바랍니다. (개선)